

주의 요구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 협의 및 실익 검토 등 부적정
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제11호에 따라 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 공매 진행 관련 위임기관 협의 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제57조 제1항 제4호¹⁾에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 체납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제95조 제2항에 따르면 위임기관에 실익이 없는데도 위 「국세징수법」 조항에 따라 공매를 계속하고자 할 때에는 위임기관의 장과 협의하도록 되어 있다.

1) 2021. 1. 1. 전부개정 이전 관련 조항 : 제85조 제2항

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간에 강원지역본부에서 매각한 압류재산 중 배분 결과 위임기관에 배분된 금액이 없는 재산을 점검한 결과

2018. 10. 2. ㉠㉠세무서로부터 수입한 체납자 ㉡㉡ 압류재산 (2018-XXXXXX-XXX) ‘강원도 ㉢㉢시 ㉣㉣동 XXX-XX외 3필지 ㉤㉤아파트 제X동 제X층 제XXX호’의 경우 1차 공매예정가격이 34,000천 원이고 강제징수비 1,023천 원, 위임기관보다 선순위채권 20,036천 원(㉢㉢시청 당해세 36천 원, 확정일자가 위임기관의 체납액 법정기일보다 빠른 임차인 ㉥㉥㉥ 임차보증금 20,000천 원)을 감안하면 5차 공매예정가격인 20,400천 원까지 입찰을 진행할 경우 위임기관인 경주세무서에 실익이 없는데도

위임기관과 협의없이 6차 공매까지 진행하여 2019. 7. 25. 21,000천 원에 낙찰된 후 배분기일에 위임기관에는 배분되지 않고 강제징수비 1,023천 원, ㉢㉢시청에 36천 원, 임차인 ㉥㉥㉥에 19,944천 원만 배분되는 등

[표 12]와 같이 8건의 압류재산에 대하여 위임기관에는 실익이 없는 데도 협의없이 공매를 진행한 것으로 확인되었다.

[표 12] 공매 진행 관련 위임기관 협의 미실시 재산 명세

(단위 : 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	매각금액	체납처분비	다른 과세기관 배분금
----	------	------	-----	------	-------	----------------

“기재 생략”

순번	위임기관	관리번호	체납자	매각금액	체납처분비	다른 과세기관 배분금
----	------	------	-----	------	-------	----------------

“기재 생략”

나. 공매실익 없는 압류재산 감정평가 진행

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제12조에 따르면 재산의 추산가액(토지는 공시지가, 건물은 건물 신축단가표를 기준으로 한다)이 100만 원 미만이거나 법령 등에 따라 수입 기준에 미달하는 재산으로서 매각실익이 없다고 판단되는 재산은 공매대행을 반려할 수 있도록 되어 있고

요강 제16조에 따르면 소관부점은 요강 제15조에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악을 마친 후 지체없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 각 호에 따르면 선순위 채권 및 체납처분비를 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산과 재산의 추산가액에 비하여 체납처분비의 과다한 지출이 예상되는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

따라서, 공매 착수 전에는 선순위 채권 및 권리 관계를 고려하여 공매 실익 유무를 정확하게 판단 후 진행함으로써 불필요한 비용이 발생하거나 행정력이 낭비되지 않도록 해야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 강원지역본부에서 수입한 압류재산 중 감정평가 실시 후 공매가 진행되지 않고 해제된 현황을 점검한 결과

2019. 4. 2. ■■세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산 (2020-XXXXX-XXX) ‘강원도 ○○시 ◇◇읍 ◇◇리 산XXX-X’의 경우 120천 원 (2019년도 공시지가 1,410원 × 면적 85.56㎡)으로 추산가액이 1백만 원 이하 인데도 위임기관과 협의없이 감정평가를 진행한 후 ‘추산가액 소액’의 사유로 공매해제하여 감정평가비용 118천 원이 불필요하게 발생하였고

2019. 4. 26. ㉠㉠세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇◇ 압류재산 (2019-XXXXX-XXX) ‘강원도 ㉠㉠시 ㉠㉠동 XXXX △△아파트 제XXX동 제XX층 제XXXX호’의 경우 당시 추산가액이 90,000천 원(2019년 5월 기준 KB시세 상위 평균가)이었는데 위임관서 조세채권(법정기일 2018. 1. 25.)보다 선순위인 근저당권자(2018. 1. 23. 설정)인 □□생명보험주식회사의 채권액(설정최고액 100,800천 원)을 감안하면 공매실익이 없는데도 2019. 7. 16. 감정평가를 의뢰하였다가 2019. 11. 11. ‘선순위 채권과다’의 사유로 공매해제 하여 감정평가비용 392천 원이 불필요하게 발생하는 등

[표 13]과 같이 11건의 공매물건에 대하여 공매대행 착수 전에 공매 실익 여부 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 총 2,574천 원이 불필요 하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 13] 실익 없는 압류재산 관련 감정평가 의뢰 내역
(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	감정평가		공매해제 사유
				평가금액*	비용	

순번	위임기관	관리번호	체납자	감정평가		공매해제 사유
				평가금액*	비용	

“기재 생략”

* 순번 1~5은 평가금액이 아닌 추산가액(감정평가 도중 중단하여 실비만 청구)

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 시 위임기관과의 협의 업무 및 감정평가의뢰 전에 사전 확인 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 압류재산 공매 진행 시 위임기관에 배분이 없고 타 과세기관에만 배분이 있을 경우 반드시 위임기관과 협의 후에 공매를 진행하고, 불필요한 감정평가비용 및 행정력이 소모되지 않도록 공매착수 전 실익 검토를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)